Il processo tributario

1. Aspetti introduttivi: giurisdizione, atti impugnabili, principi e prove

Luca Bonfanti

Scuola di formazione praticanti · Edizione aggiornata 2026

17 11 2026

FONDAZIONE DEI COMMERCIALISTI DI MONZA E BRIANZA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MONZA E BRIANZA

Il percorso della lezione

Dalle fonti alle parti, per arrivare ai modelli

01	**Le fonti nel 2026**	*Riforme, testo unico dal 1° gennaio 2027, tavola di raccordo*
02	**La giurisdizione tributaria**	*Oggetto, indici rivelatori, confini con il giudice ordinario*
03	**Gli atti impugnabili**	*Art. 19, autonomia degli atti, autotutela, coobbligati*
04	**Competenza e giudice**	*Territorio, giudice monocratico, imparzialità*
05	**Principi, poteri e prove**	*Onere della prova, regola di giudizio, presunzioni*
06	**Le parti**	*Capacità, difesa tecnica, procura, litisconsorzio*
07	**Dai principi agli atti**	*I quattro modelli aggiornati*

Metodo: non leggere il d.lgs. n. 546/1992, ma imparare a usarlo, sapendo che dal 2027 lo si citerà con un'altra numerazione.

01

Le fonti nel 2026

Un processo riscritto in quattro anni

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Quattro anni di riforme

Il diritto vigente alla data è la prima verifica di ogni atto

2022	2023	2024	2025	2026
L. 130/2022	**D.Lgs. 219 e 220/2023**	**D.Lgs. 87 e 175/2024**	**D.Lgs. 81/2025 · D.L. 200/2025**	**D.L. 19/2026 · D.Lgs. 141, 148, 149/2026**
Corti di giustizia tributaria, magistratura professionale, art. 7 co. 5-bis, giudice monocratico	Statuto riformato (contraddittorio, autotutela, invalidità); processo telematico, testimonianza scritta, abrogazione del reclamo	Riforma delle sanzioni e art. 21-bis D.Lgs. 74/2000; testo unico della giustizia tributaria	Correttivo (conformità delle copie, conciliazione, ottemperanza); rinvio dei testi unici al 2027	Giudice monocratico fino a 10.000 euro; testo unico adempimenti e accertamento; correttivo Omnibus; ruolo unico dei magistrati tributari

Il D.L. 200/2025 (conv. L. 26/2026, art. 4, co. 3) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l'applicazione del testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024): fino al 31 dicembre 2026 si applicano i D.Lgs. 545 e 546/1992.

Tavola di raccordo: gli articoli della lezione

D.Lgs. 546/1992 (fino al 31.12.2026) → D.Lgs. 175/2024, «TUGT» (dal 1.1.2027)

Istituto	D.Lgs. 546/1992	TUGT	Istituto	D.Lgs. 546/1992	TUGT
Organi; rinvio al c.p.c.	art. 1	**art. 45**	Parti	art. 10	**art. 55**
Oggetto della giurisdizione	art. 2	**art. 46**	Capacità di stare in giudizio	art. 11	**art. 56**
Difetto di giurisdizione	art. 3	**art. 47**	Assistenza tecnica	art. 12	**art. 57**
Competenza per territorio	art. 4	**art. 48**	Litisconsorzio e intervento	art. 14	**art. 58**
Giudice monocratico	art. 4-bis	**art. 49**	Spese del giudizio	art. 15	**art. 59**
Incompetenza	art. 5	**art. 50**	Ricorso	art. 18	**art. 64**
Astensione e ricusazione	art. 6	**art. 51**	Atti impugnabili	art. 19	**art. 65**
Poteri delle corti, prove	art. 7	**art. 52**	Termine per ricorrere	art. 21	**art. 67**
Errore sulla norma tributaria	art. 8	**art. 53**	Sospensione dell'atto	art. 47	**art. 96**

Ordinamento delle corti (D.Lgs. 545/1992) → TUGT artt. 1-44. Art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 → TUGT art. 119. Dal 2027 cambiano numerazione anche il D.P.R. 600/1973 (TU adempimenti e accertamento, D.Lgs. 141/2026) e le sanzioni (TU D.Lgs. 173/2024).

I principi costituzionali

La cornice entro cui si legge ogni norma processuale

artt. 24, 102, 111, 113 Cost.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 102

Divieto di istituire giudici straordinari o speciali: non tocca le giurisdizioni preesistenti, da revisionare (VI disp. trans.).

Art. 111

Giusto processo: contraddittorio, parità delle armi, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata, obbligo di motivazione, ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale è sempre ammessa e non può essere limitata a particolari mezzi o categorie di atti.

Domanda *Se l'art. 113 vieta di limitare la tutela a «particolari mezzi di impugnazione», come si giustifica un elenco di atti impugnabili come quello dell'art. 19?*

02

La giurisdizione tributaria

Chi decide, e su che cosa

Monza e Brianza
Ordine Dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

Giurisdizione e giudice tributario

Dalle commissioni alle Corti di giustizia tributaria

art. 1 D.Lgs. 546/1992 → TUGT art. 45 · D.Lgs. 545/1992 → TUGT artt. 1-44

La nozione

- ✓ In senso oggettivo: funzione di applicare la norma al caso concreto, in posizione di terzietà e di indifferenza rispetto all'esito
- ✓ In senso soggettivo: l'insieme degli organi che la esercitano
- ✓ «Limite esterno»: riparto tra giurisdizioni (ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria) e casi di difetto assoluto
- ✓ Natura giurisdizionale delle commissioni riconosciuta solo negli anni Settanta (Corte cost. n. 287/1974)

Il giudice oggi

- ✓ L. 130/2022: Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; magistrati tributari professionali reclutati per concorso
- ✓ D.Lgs. 149/2026 (in vigore dal 26 agosto 2026): ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza, formazione obbligatoria, incompatibilità e disciplina sul modello ordinario
- ✓ Il D.Lgs. 149/2026 modifica sia il D.Lgs. 545/1992 sia il TUGT: nessuna novità su termini, impugnazioni o difesa

L'oggetto della giurisdizione

Giurisdizione esclusiva per materia, non per soggetto

art. 2 D.Lgs. 546/1992 → TUGT art. 46

Che cosa vi rientra

- ✓ Tutte le controversie sui tributi «di ogni genere e specie comunque denominati», compresi quelli locali e il contributo al SSN
- ✓ Sovrimposte, addizionali, sanzioni, interessi e ogni altro accessorio
- ✓ Alcune controversie catastali (art. 2, co. 2)
- ✓ Il giudice risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione, salvo querela di falso e stato o capacità delle persone (art. 2, co. 3)

Il criterio

- ✓ Rileva la materia del contendere, non la natura dell'ente che gestisce l'entrata
- ✓ La devoluzione per solo criterio soggettivo contrasta con l'art. 102 Cost. (Corte cost. n. 130/2008)
- ✓ Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado (art. 3 → TUGT art. 47); è ammesso il regolamento preventivo (art. 41 c.p.c.)

Domanda *Il canone unico patrimoniale (L. 160/2019) è qualificato dal legislatore «entrata patrimoniale». Basta l'etichetta a sottrarlo al giudice tributario?*

Gli indici rivelatori del tributo

Quando una prestazione è tributo, a prescindere dal nomen iuris

Corte cost. n. 149/2021

- ✓ Disciplina legale diretta, in via prevalente, a una definitiva decurtazione patrimoniale
- ✓ Assenza di modifica di un rapporto sinallagmatico
- ✓ Destinazione delle risorse a sovvenire pubbliche spese
- ✓ Prelievo coattivo collegato a un presupposto economicamente rilevante, indice di capacità contributiva

Cass., sez. un., n. 11290/2021

- ✓ Doverosità della prestazione
- ✓ Mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti
- ✓ Collegamento della prestazione alla pubblica spesa, in relazione a un presupposto economicamente rilevante
- ✓ I tre parametri devono ricorrere tutti, indipendentemente dalla denominazione

Casi dubbi e decisioni recenti

Il test degli indici applicato

Giurisdizione tributaria

- ✓ Imposta di soggiorno: dopo la qualificazione del gestore come responsabile del versamento, lite tributaria e non contabile (Cass., sez. un., ord. n. 1527/2026)
- ✓ Contributo di sbarco: natura tributaria confermata; responsabilità d'imposta del vettore (Cass., sez. un., ord. n. 21024/2026)
- ✓ Canone RAI, tasse automobilistiche, concessioni governative, diritti camerali, contributi consortili (giurisprudenza consolidata delle sezioni unite)

Altre giurisdizioni

- ✓ Contributi previdenziali: giudice del lavoro (art. 442 c.p.c.)
- ✓ Contributo per il permesso di costruire: giudice amministrativo (art. 133, lett. f, c.p.a.)
- ✓ Recupero di aiuti di Stato fruiti come agevolazioni fiscali: giudice amministrativo (art. 133, lett. z-sexies, c.p.a.)
- ✓ Diniego di transazione fiscale nella crisi d'impresa: giudice concorsuale

Le ordinanze delle sezioni unite del 2026 sono indicate secondo le fonti di stampa specializzata: riscontrarne il testo su Italgiure prima di citarle in un atto.

I confini con il giudice ordinario

Dove finisce il tributo e comincia il rapporto privato o l'esecuzione

art. 9 c.p.c. · art. 57 D.P.R. 602/1973

Esecuzione forzata	Le opposizioni successive alla cartella e all'intimazione appartengono al giudice ordinario; se l'atto presupposto non è stato notificato, si ricorre al giudice tributario perché rileva il vizio dedotto (Cass., sez. un., n. 7822/2020)
Rivalsa IVA non dovuta	Il cessionario agisce verso il cedente davanti al giudice civile (Cass., sez. un., n. 13446/1991); se il recupero è impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività impone un rimedio verso l'erario (CGUE, 15 marzo 2007, C-35/05, Reemtsma)
Ritenute	Le liti tra sostituto e sostituito sulla rivalsa sono civili; il sostituto può chiedere il rimborso all'erario chiamando in giudizio il sostituito (Cass., sez. un., n. 23019/2005)
Rapporti senza atto impositivo	Polizze fideiussorie per i rimborsi IVA, cinque per mille, spese di giustizia: giudice ordinario

La «natura» del processo tributario

Un dibattito che decide l'oggetto del giudizio

Modello dichiarativo

- ✓ L'atto è solo l'occasione (provocatio ad opponendum) per accertare il rapporto
- ✓ L'obbligazione nasce dalla legge: i vizi procedimentali non intaccano la pretesa
- ✓ Il giudice qualifica liberamente la fattispecie

Modello impugnatorio

- ✓ Il giudizio nasce dall'impugnazione di un atto (o di un silenzio-rifiuto)
- ✓ L'oggetto è delimitato dai motivi: niente rilievi d'ufficio dei vizi, niente domande riconvenzionali
- ✓ L'Ufficio non può difendersi con ragioni diverse dalla motivazione dell'atto (art. 7, co. 1-bis, Statuto)

Domanda *Se il processo è di «impugnazione-merito», il giudice che ritiene eccessiva la pretesa deve annullarla o rideterminarla? E chi deve fornirgli i dati per farlo?*

La giurisprudenza adotta il modello di «impugnazione-merito»: il giudice non si limita ad annullare, ma, nei limiti delle domande, può sostituire la propria valutazione a quella dell'atto.

03

Gli atti impugnabili

L'art. 19, «Grundnorm» del sistema

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Un processo a struttura impugnatoria

Senza atto, niente processo; senza ricorso tempestivo, niente tutela

art. 19 → TUGT art. 65 · art. 21 → TUGT art. 67

Termine	Ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, salve la sospensione feriale (1-31 agosto), quella di 90 giorni per l'istanza di adesione e la rimessione in termini
Definitività	Se l'atto non è impugnato, la pretesa si cristallizza: non si rimette in discussione né impugnando gli atti successivi né chiedendo il rimborso
Atti non impugnabili	Gli atti istruttori (es. processo verbale di accesso) non contengono una pretesa definita: tutela differita all'atto successivo
Impugnazione facoltativa	Atti non tipici che manifestano una pretesa compiuta (es. avvisi bonari): si possono impugnare subito o con l'atto successivo
Nessuna azione di accertamento negativo	Non si chiede al giudice di dichiarare l'estraneità all'obbligazione senza un atto da impugnare

Tassatività «per categorie»: vi rientrano anche gli atti atipici o con nomen iuris diverso che producono gli stessi effetti giuridici.

L'elenco dell'art. 19

Le categorie, con le aggiunte delle riforme

art. 19, co. 1 → TUGT art. 65

Atti di imposizione e riscossione

- ✓ Avviso di accertamento e avviso di liquidazione
- ✓ Provvedimento di irrogazione delle sanzioni
- ✓ Ruolo e cartella di pagamento; avviso di mora (intimazione)
- ✓ Iscrizione di ipoteca e fermo di beni mobili registrati
- ✓ Atti relativi alle operazioni catastali
- ✓ Ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità

Dinieghi e rifiuti

- ✓ Rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi, sanzioni, interessi
- ✓ Diniego o revoca di agevolazioni; rigetto di domande di definizione agevolata
- ✓ Rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria (lett. g-bis, art. 10-quater Statuto)
- ✓ Rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa (lett. g-ter, art. 10-quinquies Statuto)
- ✓ Rigetto dell'istanza di apertura della procedura amichevole

Dal 2027, nel TUGT, i richiami a ipoteca e fermo rinviano al testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025); l'art. 65 contiene inoltre un comma che limita al primo grado l'eccezione dei vizi di annullabilità, da leggere con l'art. 7-bis dello Statuto.

Focus: il diniego di autotutela

Rifiuto o rigetto? Il discrimine che divide i giudici di merito

artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto · art. 19, lett. g-bis e g-ter

Il dato normativo

- ✓ Autotutela obbligatoria: casi tassativi di manifesta illegittimità (errore di persona, di calcolo, sull'imposta, mancata considerazione di pagamenti, ecc.)
- ✓ Autotutela facoltativa: illegittimità o infondatezza, anche su atti definitivi
- ✓ L'istanza non sospende il termine per ricorrere contro l'atto
- ✓ Il diniego è impugnabile per vizi propri

Il nodo interpretativo

- ✓ Una parte della giurisprudenza di merito distingue il «rifiuto» di riesame (impugnabile) dal «rigetto» motivato nel merito (non impugnabile)
- ✓ La dottrina critica la distinzione: i vizi propri del diniego riguardano proprio la valutazione dell'Ufficio
- ✓ Atto definitivo e autotutela facoltativa: sindacato limitato ai vizi propri e a un rilevante interesse generale (Cass. n. 24284/2025)

Domanda *Il contribuente che ha lasciato scadere i 60 giorni può «riaprire» il termine con un'istanza di autotutela? Che cosa distingue un errore manifesto da una diversa valutazione?*

Autonomia degli atti e vizi propri

Ogni atto si impugna per i suoi vizi, e a tempo debito

art. 19, co. 3 → TUGT art. 65

Regola	L'atto successivo non si impugna per i vizi dell'atto precedente: la difesa va esercitata tempestivamente
Atti istruttori	I loro vizi si fanno valere con il provvedimento che vi si fonda
Atto presupposto non notificato	Doppia via: tutela differita con l'atto successivo (art. 19, co. 3) o tutela immediata, a scelta della parte (Cass., sez. un., n. 19704/2015)
Estratto di ruolo	Non impugnabile; ruolo e cartella non notificati si impugnano solo nei casi di pregiudizio tipizzati dall'art. 12, co. 4-bis, D.P.R. 602/1973 (Cass., sez. un., n. 26283/2022; Corte cost. n. 190/2023)
Dichiarazione emendabile	Gli errori che hanno inciso sull'obbligazione si fanno valere anche in sede di accertamento o di giudizio (art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998)

Coobbligati solidali

Chi deve ricevere l'atto, e che cosa può contestare

Solidarietà paritetica

- ✓ Tutti realizzano il presupposto (es. imposta di registro, art. 57 D.P.R. 131/1986)
- ✓ L'atto si notifica a ciascuno; ciascuno ricorre contestando legittimità, merito e presupposti della «chiamata in solido»

Solidarietà dipendente

- ✓ Solo l'obbligato principale realizza il presupposto (es. soci di società di persone)
- ✓ Prassi: al coobbligato si notifica il solo atto esattivo, e può contestare anche l'atto presupposto (art. 19, co. 3)
- ✓ Con l'accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010) l'avviso è titolo esecutivo: va notificato anche all'obbligato solidale (Cass., sez. un., n. 28709/2020)

Domanda *Società estinta e soci: chi impugna l'avviso notificato alla società nei cinque anni dalla cancellazione? E con quale atto il Fisco può agire contro i soci?*

04

Competenza e giudice

Quale corte, in quale composizione

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La competenza

La «quantità» di giurisdizione attribuita a ciascun giudice

art. 4 → TUGT art. 48 · art. 4-bis → TUGT art. 49 · art. 5 → TUGT art. 50

Distinzione	Le questioni di competenza riguardano giudici dello stesso ordine; quelle di giurisdizione giudici di ordini diversi
Solo il territorio	Primo grado: corte nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'agente della riscossione; per i concessionari della riscossione locale rileva la sede dell'ente locale (Corte cost. n. 44/2016, ora recepita nel TUGT); secondo grado: corte della regione della sentenza appellata
Giudice monocratico	Controversie fino a 10.000 euro per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 (art. 4-bis, D.L. 19/2026; prima 5.000): competenza o composizione dell'organo? L'errore si corregge con la rimessione al presidente di sezione (art. 6, co. 1-ter, D.Lgs. 545/1992)
Litisconsorti con domicili diversi	Criteri di concentrazione nella giurisprudenza (Cass., sez. un., n. 14815/2008)
Incompetenza	Rilevabile anche d'ufficio; translatio iudicii e riassunzione nel termine (art. 5)

Astensione e ricusazione

Due strumenti per un giudice terzo e imparziale

art. 6 → TUGT art. 51 · artt. 51 ss. c.p.c.

Astensione (iniziativa del giudice)

- ✓ Obbligatoria: interesse nella causa, parentela o convivenza con parti o difensori, cause pendenti o grave inimicizia, consiglio o patrocinio prestato, precedente cognizione in altro grado, rapporti di lavoro o collaborazione con le parti
- ✓ Facoltativa: gravi ragioni di convenienza
- ✓ Dal 26 agosto 2026 il D.Lgs. 149/2026 rafforza le incompatibilità di sede, accertate dal Consiglio di presidenza

Ricusazione (iniziativa della parte)

- ✓ Unico rimedio per rendere effettivo l'obbligo di astensione
- ✓ Istanza con motivi e prove, depositata almeno 2 giorni prima dell'udienza se i giudici sono noti, altrimenti prima dell'inizio della trattazione
- ✓ Decide il collegio senza il componente ricusato, con ordinanza non impugnabile; il processo è sospeso e va riassunto entro 6 mesi

05

Principi, poteri e prove

Chi deve provare che cosa

Monza e Brianza
Ordine Dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

I principi del codice di procedura civile

Si applicano in quanto compatibili e per quanto non disposto

art. 1, co. 2 → TUGT art. 45 · art. 17-ter → TUGT art. 63

Art. 99 · domanda

Chi vuole far valere un diritto propone domanda al giudice competente.

Art. 100 · interesse

Per proporre o contraddire una domanda occorre avervi interesse.

Art. 101 · contraddittorio

Sulla questione rilevata d'ufficio il giudice assegna alle parti un termine per memorie, a pena di nullità.

Art. 112 · corrispondenza

Il giudice decide su tutta la domanda e non oltre; non rileva d'ufficio le eccezioni riservate alle parti.

Art. 115 · non contestazione

Sono posti a fondamento i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

Art. 116 · valutazione

Il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento; trae argomenti dal contegno delle parti.

Dal D.Lgs. 220/2023 gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico (art. 17-ter): vale per i ricorsi come per le sentenze.

I poteri del giudice

Un processo dispositivo con poteri istruttori delimitati

art. 7 → TUGT art. 52 · art. 8 → TUGT art. 53

Oggetto e fatti	L'oggetto del contendere lo fissano le parti; i fatti costitutivi li provano le parti
Poteri istruttori	Richiesta di dati e informazioni, consulenza tecnica, ordine di esibizione nei limiti degli artt. 210 e 213 c.p.c.: esercitabili solo sui fatti allegati, mai per supplire alle carenze probatorie delle parti
Testimonianza scritta	Ammessa anche senza l'accordo delle parti, se necessaria; contro atti che fanno fede fino a querela di falso solo su circostanze diverse da quelle attestate (art. 7, co. 4)
Sanzioni	Il giudice non applica le sanzioni in caso di obiettiva incertezza sulla portata della norma (art. 8)
Atti generali	Disapplica il regolamento o l'atto amministrativo generale illegittimo, salvo impugnazione nella sede competente

Motivazione, prova, onere della prova

Tre concetti da non confondere

Motivazione	Prova	Onere della prova
Art. 7 Statuto e art. 3 L. 241/1990: presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche. Dal 2024 i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell'atto non possono essere modificati, integrati o sostituiti se non con un nuovo atto (art. 7, co. 1-bis, Statuto).	La rappresentazione, non la mera affermazione, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi (art. 2697 c.c.).	Regola di giudizio residuale: opera solo se un fatto rilevante resta ignoto, perché le prove, da chiunque prodotte, concorrono al convincimento del giudice (principio di acquisizione).

Domanda *Un avviso ben motivato è anche un avviso provato? Che cosa accade in giudizio se l'Ufficio produce documenti non richiamati nella motivazione?*

Art. 7, comma 5-bis: onere e regola di giudizio

La norma più discussa della riforma del 2022

art. 7, co. 5-bis → TUGT art. 52

Il testo

- ✓ L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato
- ✓ Il giudice annulla l'atto se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive della pretesa e delle sanzioni
- ✓ Spetta al contribuente provare le ragioni del rimborso, quando non consegue a somme versate su atti impugnati

Le letture

- ✓ Lettura conservativa della Cassazione: la norma ribadisce l'art. 2697 c.c. e non tocca le presunzioni legali né la vicinanza della prova
- ✓ Lettura innovativa (parte della dottrina e dei giudici di merito): standard probatorio più elevato del «più probabile che non»
- ✓ Corte cost. n. 50/2026: la regola dell'annullamento per prova insufficiente fonda l'efficacia del giudicato penale assolutorio anche ex art. 530, co. 2, c.p.p.

Per approfondire: F. Gallo, L'onere della prova nel processo tributario a seguito della riforma ex lege 130/2022, Giustizia Insieme, 4.11.2025; E. Manzon, Il riparto dell'onere della prova e la natura del giudizio tributario, Giustizia Insieme, 12.5.2026.

I mezzi di prova

Prove in gran parte precostituite rispetto al processo

Confessione	Le dichiarazioni sfavorevoli rese in verifica valgono come confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.): circostanziare le dichiarazioni aggiunte (art. 2734 c.c.)
Atto pubblico e PVC	Piena prova fino a querela di falso per ciò che i verbalizzanti hanno fatto o percepito direttamente, non per le valutazioni (Cass. n. 23511/2018)
Scritture private e copie	La sottoscrizione riconosciuta fa piena prova della provenienza; le fotocopie valgono come originali se non espressamente disconosciute (art. 2719 c.c.); e-mail e scritture di terzi: prova atipica liberamente valutata
Scritture contabili	Fanno prova contro l'imprenditore (art. 2709 c.c.); a favore solo tra imprenditori (art. 2710 c.c.)
Testimonianza	Unica prova costituenda, solo in forma scritta (art. 257-bis c.p.c.)
Preclusioni	Documenti non esibiti in verifica possono essere inutilizzabili (art. 32, co. 4-5, D.P.R. 600/1973)

Le presunzioni

Dal fatto noto al fatto ignoto (art. 2727 c.c.)

Presunzioni legali

- ✓ Assolute (iuris et de iure): non ammettono prova contraria
- ✓ Relative (iuris tantum): dispensano dalla prova chi ne beneficia e invertono l'onere (art. 2728 c.c.), come nelle indagini finanziarie
- ✓ Il legislatore continua a crearne: il correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) codifica, delimitandola, una presunzione relativa per le società a ristretta base partecipativa

Presunzioni semplici

- ✓ Indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.; art. 39, co. 1, lett. d, D.P.R. 600/1973): non invertono l'onere
- ✓ Semplicissime, prive di tali requisiti, solo nei casi di legge (art. 39, co. 2)
- ✓ Il fatto noto va sempre provato; il fatto ignoto si desume secondo un criterio di normalità
- ✓ Valgono anche a favore del contribuente (parità delle armi)

Domanda *Con l'art. 7, co. 5-bis, la presunzione semplice basta ancora a fondare un accertamento? E se l'assoluzione penale nasce da una presunzione che il giudice penale non può usare?*

Contraddittorio preventivo e processo

Dal procedimento al giudizio: la prova di resistenza

art. 6-bis e 7-bis Statuto · D.M. 24 aprile 2024

La regola

- ✓ Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo: schema d'atto e almeno 60 giorni per le osservazioni
- ✓ Esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale (D.M. 24.4.2024) e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione
- ✓ L'atto deve motivare sulle osservazioni non accolte

La prova di resistenza

- ✓ Cass., sez. un., n. 21271/2025, per il regime anteriore all'art. 6-bis: obbligo generalizzato solo per i tributi armonizzati; l'atto è invalido se il contribuente indica in concreto gli elementi che avrebbe dedotto e l'opposizione non è pretestuosa
- ✓ Nel ricorso, anche per gli atti soggetti all'art. 6-bis, conviene allegare i fatti che avrebbero potuto mutare l'esito
- ✓ L'annullabilità va eccepita dal contribuente: non è rilevabile d'ufficio

Le sezioni unite si sono pronunciate sulla disciplina anteriore all'art. 6-bis (verifiche a tavolino): se e come la prova di resistenza operi nel nuovo regime va verificato sulla giurisprudenza successiva.

06

Le parti

Chi sta in giudizio, e come

Monza e Brianza
Ordine Dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

Parti, capacità e difesa tecnica

Il ricorrente coincide, di regola, con il destinatario dell'atto

art. 10 → TUGT art. 55 · art. 11 → TUGT art. 56 · art. 12 → TUGT art. 57

Parti	Ricorrente e resistente (l'ufficio o l'ente che ha emesso l'atto); esclusa la legittimazione degli enti esponenziali di categorie di contribuenti
Capacità	Capacità processuale secondo l'art. 75 c.p.c.; i difetti si sanano ex art. 182 c.p.c.
Società estinta	Per cinque anni dalla cancellazione la società resta parte (art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014): finzione processuale; i soci non sono legittimati e la loro responsabilità richiede un autonomo atto impositivo (Cass., sez. un., n. 3625/2025)
Difensori	Avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili (sezione A), consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati; difesa non necessaria fino a 3.000 euro di valore
Procura alle liti	Allegata alla notifica del ricorso; se conferita su carta, se ne deposita la copia per immagine con attestazione di conformità al documento detenuto dal difensore (art. 25-bis, co. 5-bis, come modificato dal D.Lgs. 81/2025 → TUGT art. 72)

Attenzione agli atti dispositivi (rinuncia, conciliazione): richiedono poteri espressi (art. 84, co. 2, c.p.c.). Gratuito patrocinio: artt. 137-141 D.P.R. 115/2002.

Il litisconsorzio

Quando il processo deve, o può, coinvolgere più soggetti

art. 14 → TUGT art. 58

Necessario (co. 1)

- ✓ Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono essere parti dello stesso processo
- ✓ Caso tipico: redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR), società e soci (Cass., sez. un., n. 14815/2008)
- ✓ Vizi di notifica di un atto presupposto emesso da altro soggetto: il ricorso si propone contro entrambi (co. 6-bis)

Facoltativo (co. 3)

- ✓ Intervento volontario o chiamata in giudizio di chi, con il ricorrente, è destinatario dell'atto o parte del rapporto controverso
- ✓ Ente impositore e agente della riscossione per vizi imputabili all'uno o all'altro
- ✓ L'intervento non sostituisce l'impugnazione autonoma: il destinatario va inteso anche come destinatario «potenziale e mediato»

07

Dai principi agli atti

I modelli della lezione, aggiornati al 2026

Monza e Brianza
Ordine Dei Dottori Commercialisti E degli Esperti Contabili

I quattro modelli

Che cosa è cambiato rispetto alle edizioni precedenti

Ricorso

Corte di giustizia tributaria; doppia citazione D.Lgs. 546/1992 e TUGT; testimonianza scritta all'art. 7, co. 4; udienza pubblica anche a distanza (art. 34-bis); conclusioni graduate; riduzione delle sanzioni secondo il D.Lgs. 87/2024.

Procura alle liti

Eliminati i riferimenti al reclamo e alla mediazione (abrogati dal 2024); poteri per conciliazione e definizioni agevolate; deposito della copia per immagine con attestazione di conformità.

Istanza cautelare

Fumus e periculum documentati; decreto presidenziale per eccezionale urgenza; sospensione parziale o con garanzia; avvertenza sulla possibile definizione del giudizio in sede cautelare (art. 47-ter).

Motivi tipici

Motivazione e immutabilità dei fatti (art. 7, co. 1-bis, Statuto); contraddittorio e prova di resistenza; annullabilità e nullità (artt. 7-bis ss.); decadenza e nuovi commi dell'art. 43; onere della prova.

I modelli sono strumenti didattici: ogni estremo va riscontrato e ogni atto adattato al caso concreto.

Check-list del ricorso

I controlli da fare prima di notificare

Controllo	Riferimento	Conseguenza se omesso
Notifica via PEC entro 60 giorni dalla notifica dell'atto	artt. 16-bis, 20, 21	Inammissibilità
Giudice, parti, atto impugnato, motivi, conclusioni	art. 18	Inammissibilità se mancano o sono assolutamente incerti
Sottoscrizione digitale del difensore e procura	artt. 12 e 18	Inammissibilità (sanatoria ex art. 182 c.p.c. discussa)
Costituzione con deposito telematico entro 30 giorni dalla notifica	art. 22	Inammissibilità rilevabile d'ufficio
Dichiarazione di valore e contributo unificato	art. 12, co. 2; artt. 13-14 D.P.R. 115/2002	Contributo nella misura massima; recupero e sanzioni
Copie per immagine di documenti cartacei con attestazione di conformità	art. 25-bis, co. 5-bis	Il giudice non ne tiene conto
Istanza di pubblica udienza (anche a distanza)	artt. 33 e 34-bis	Trattazione in camera di consiglio

Articoli del D.Lgs. 546/1992, vigenti fino al 31.12.2026; per i ricorsi notificati dal 2027 si citano le disposizioni corrispondenti del TUGT.

Grazie per l'attenzione

«Il processo tributario si vince, o si perde, prima dell'udienza: nei termini, nei motivi, nelle prove.»

Prossima lezione (19 novembre 2026): lo svolgimento del processo e le impugnazioni

FONDAZIONE
DEI COMMERCIALISTI
DI MONZA E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
MONZA
E BRIANZA